



MONTI
Laura
Mercedes

Firmado
digitalmente por
MONTI Laura
Mercedes
Fecha: 2023.07.14
10:53:36 -03'00'

Ministerio Público
Procuración General de la Nación

S u p r e m a C o r t e :

-I-

La sala III de la Cámara Federal de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo de la Capital Federal rechazó los recursos de apelación interpuestos por ambas partes y confirmó la sentencia de primera instancia que había hecho lugar parcialmente a la acción de habeas data promovida por Pablo Andrés Palazzi contra el Estado Nacional -Dirección Nacional de Migraciones (en adelante, DNM)- y, por consiguiente, obligó al demandado a darle acceso a los datos personales obrantes en sus registros sin el pago de la tasa prevista por la disposición 2638/19 de la Dirección Nacional de Migraciones.

Respecto del recurso de apelación deducido por la parte actora contra la decisión del juez de grado que rechazó el requerimiento de acceso a las medidas de seguridad de datos adoptadas por la demandada, el tribunal entendió que dicha información no refería estrictamente a sus datos personales sino a procedimientos adoptados por el organismo migratorio para la conservación y confidencialidad de la información obrante en su poder. Por lo tanto, consideró que tal pretensión excedía el limitado marco de la acción de habeas data promovida y, en todo caso, afirmó, podría encuadrar como una solicitud de acceso a la información pública regida por la ley 27.275.

A mayor abundamiento, indicó que el organismo demandado había informado que, luego del incidente de seguridad ocurrido

en sus sistemas informáticos dio cumplimiento a lo previsto en el anexo I de la resolución 47/2018 de la Agencia de Acceso a la Información Pública (AAIP), que establece medidas de seguridad para la administración, planificación, control y mejora continua de la seguridad de la información.

Por su parte, la cámara rechazó los agravios expuestos por la demandada relativos a la eximición del pago previo de la tasa exigida para tener acceso a los datos personales. Tuvo en cuenta para ello, que en virtud de lo dispuesto en los arts. 13 y 14, inc. 3°, de la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales, no correspondía a la DNM exigir el pago de una tasa como recaudo previo para poner en conocimiento del actor los datos personales con los que cuenta. Rechazó asimismo el agravio de la demandada respecto de la imposición de costas.

-II-

Disconforme con tal pronunciamiento, la parte actora dedujo recurso extraordinario, el que fue concedido por hallarse en juego la interpretación de normas de índole federal.

Se agravia, en lo sustancial, porque la sentencia atacada interpreta erróneamente las normas federales que regulan el habeas data (art. 43, Const. Nac. y su ley reglamentaria 25.326 de Protección de los Datos Personales) y omite aplicar el "Convenio 108", aprobado por la ley 27.483.

Afirma que la sentencia desconoce que el art. 15, inc. 2°, de la ley 25.326 prevé que la información debe versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular. De tal modo, resulta evidente, a su criterio, que el acceso debe incluir información sobre las medidas de seguridad adoptadas toda vez



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

que está relacionada con sus datos personales y la ley 25.326 obliga a los organismos a adoptarlas (arts. 9° y 10). Por lo tanto, señala, la genérica remisión que efectúa la cámara a la resolución 47/2018 de la AAIP -sin individualizar qué medidas concretas de seguridad adoptó- no es suficiente para tener por cumplido el deber de información.

-III-

La parte demandada también dedujo recurso extraordinario federal contra la decisión de la cámara, que fue parcialmente concedido por hallarse en juego la interpretación de normas de índole federal, sin que se interpusiera la correspondiente queja con relación a la arbitrariedad planteada.

Afirma que la sentencia no es una derivación razonada de las constancias de la causa, afecta seriamente las facultades del organismo y resulta contraria a la normativa federal que rige su funcionamiento.

Señala que la cámara viola el principio de congruencia ya que decide sobre cuestiones que no fueron planteadas por las partes. Al respecto, aduce que la petición del actor se limitó a consultar qué datos personales obran en los registros del organismo (punto 1) y no -como ordena la sentencia- a obtener un informe detallado de sus movimientos migratorios de entrada y salida del país. Por otro lado, sostiene que la sentencia es incongruente ya que el actor no solicitó que se le eximiera de pagar la tasa retributiva dispuesta por la disposición 2638/19

de la Dirección Nacional de Migraciones ni planteó su inconstitucionalidad.

Se agravia asimismo porque la sentencia, al eximir al actor del pago de la tasa retributiva, invade competencias y facultades propias de la DNM y priva al Estado Nacional de obtener recursos para el desenvolvimiento y cumplimiento de los fines establecidos por la ley 25.871.

-IV-

A mi modo de ver, los recursos extraordinarios deducidos resultan admisibles, toda vez que se ha puesto en tela de juicio la interpretación de disposiciones de índole federal (ley 25.326 y disposición 2638/19 de la Dirección Nacional de Migraciones) y la decisión ha sido contraria al derecho que en ellas se fundan los apelantes (arts. 14, inc. 3° de la ley 48, Fallos:339:327).

Estimo pertinente recordar que, al encontrarse en discusión el alcance que cabe asignar a normas de derecho federal, la Corte no se encuentra limitada en su decisión por los argumentos de las partes o de la cámara, sino que le incumbe realizar una declaración sobre el punto disputado (Fallos: 311:2553; 314:529; 316:27; 321:861, entre muchos otros).

Considero que, asimismo, corresponde tratar en forma conjunta los agravios vinculados con la arbitrariedad de la sentencia con los referentes a la interpretación de las normas federales, toda vez que se encuentran inescindiblemente unidos entre sí (Fallos: 329:5944; 330:1855 y 1422).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

-v-

Sentado lo anterior entiendo que a los fines de examinar los agravios del actor, la cuestión a resolver estriba en determinar si la información relativa a las medidas de seguridad de datos adoptadas por el organismo migratorio, respecto de las cuales el *a quo* rechazó la acción de habeas data intentada, puede ser calificada como *datos personales* en los términos de lo dispuesto en el art. 43 de la Constitución Nacional y en la Ley de Protección de los Datos Personales 25.326.

A tal fin, cabe recordar que el art. 43, tercer párrafo, de la Constitución Nacional establece con relación al habeas data que "toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos...".

Por su parte, la ley 25.326 -reglamentaria de aquélla- tiene por objeto la protección integral de los datos personales asentados en archivos, registros, bancos de datos u otros medios técnicos de tratamiento de datos, sean éstos públicos o privados, destinados a dar informes, *para garantizar el honor y a la intimidad de las personas* (art. 1°).

En cuanto aquí interesa, el art. 14, inc. 1°, de la ley 25.326, que regula el derecho de acceso, prevé: "El titular de

los datos, previa acreditación de su identidad, tiene derecho a solicitar y obtener información de sus datos personales incluidos en los bancos de datos públicos, o privados destinados a proveer informes". Luego, el art. 15, inc. 2°, de la norma, establece: "La información debe ser amplia y versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular, aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales. En ningún caso el informe podrá revelar datos pertenecientes a terceros, aun cuando se vinculen con el interesado".

El instituto del habeas data, entonces, tutela la identidad personal y garantiza al interesado conocer los datos referidos a su persona, acceder a la finalidad de su resguardo y, eventualmente, exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquellos datos o informes que sean falsos o discriminatorios. Se protege así una dimensión del derecho a la intimidad, y debe interpretárselo coherentemente con la garantía consagrada por el art. 19 de la Constitución Nacional (Fallos: 321:2767, voto de los jueces Augusto César Belluscio y Guillermo López), ya que está destinado a evitar injerencias extrañas en la vida privada, pero también a proteger el honor, el derecho a la identidad y a la propia imagen (Fallos: 321:2767, voto del juez Enrique Petracchi).

Sobre la base de lo expuesto, entiendo que -tal como resolvió la Cámara- la solicitud efectuada por el actor, en cuanto pretende indagar sobre los procedimientos de seguridad adoptados por el organismo migratorio para la conservación y confidencialidad de la información obrante en su poder, no se compadece con el objeto y finalidad del habeas data consagrada



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

en la cláusula constitucional, orientada a la protección de la intimidad.

En este punto, la pretensión del accionante se dirige a conocer si la autoridad competente en ejercicio de su función administrativa cumplió con las obligaciones que el ordenamiento jurídico le impone en orden a adoptar las medidas técnicas y organizativas necesarias para garantizar la seguridad y confidencialidad de los datos que obran en sus registros (conf. art. 9º, ley 25.326), lo que, a todo evento, reviste la naturaleza de información pública en los términos -y por la vía- que prevé la ley 27.275.

-VI-

Por otra parte, en el marco normativo antes reseñado y a la luz de los principios rectores que emanan del art. 43 de la Constitución Nacional, entiendo que los agravios de la parte demandada tampoco pueden prosperar.

En primer lugar, porque queda claro que, más allá de los términos del requerimiento efectuado por el actor en sede administrativa a fin de conocer qué datos personales obran en los registros del organismo migratorio, lo cierto es que, por imperativo legal, la información a suministrarse en el marco de la acción de habeas data por parte del responsable debe ser amplia y *versar sobre la totalidad del registro perteneciente al titular aun cuando el requerimiento sólo comprenda un aspecto de los datos personales* (conf. art. 15 cit.).

En segundo lugar, estimo que no yerra la cámara cuando entiende que no corresponde en el *sub lite* el pago de la tasa retributiva por el servicio regulado en la disposición 2638/19 de la Dirección Nacional de Migraciones. Ello así, toda vez que, a mi criterio, la citada disposición no resulta de aplicación al caso. En efecto, conforme surge de las constancias de la causa, la pretensión del actor no se dirige a obtener la *certificación* de sus movimientos migratorios en los términos -y a los efectos- previstos en aquella disposición, sino específicamente a tomar conocimiento de los datos referidos a su persona tal como obran en los registros del organismo requerido (conf. art. 14 y conc., ley 25.326 y art. 43 de la Const. Nac.).

En tal contexto, no es posible soslayar que el art. 1° de la disposición 15.442/2005 de la Dirección Nacional de Migraciones creó el Registro Nacional de Ingreso y Egreso de Personas al Territorio Nacional que aloja "*...los distintos datos personales de las personas que hagan su entrada y salida al país por los lugares habilitados al efecto*". (v. art. 2°).

Ese registro, además de contener la información referida a los ingresos y egresos al país de acuerdo con las especificaciones indicadas en el art. 3°, contiene "*...los siguientes datos: a) apellidos y nombres; b) tipo y número de documento; c) sexo; d) fecha de nacimiento; e) país de nacimiento; f) nacionalidad; g) fotografía; h) huella dactiloscópica; i) estado civil; j) ocupación; k) fecha ingreso al país; l) paso o cruce de ingreso y tipo del mismo; m) número de visa y tarjeta; n) tipo de residencia, tiempo de la misma y número de expediente, y ñ) Cualquier otro dato que la Dirección Nacional de Migraciones estime conveniente*". (v. art. 4°).



Ministerio Público
Procuración General de la Nación

En ese marco, y en cuanto interesa al *sub judice*, la propia norma dispone que "[e]n lo relativo a (...) la protección de los derechos y garantías de los habitantes, *será de aplicación la Ley de Protección de Datos Personales N° 25.326*"; y, en línea con ello, el art. 7° establece el procedimiento vinculado a las reclamaciones efectuadas por los interesados en ejercicio de los derechos de acceso, rectificación, actualización o supresión de los datos personales plasmados en el registro (v. art. 7°).

-VII-

Por todo lo expuesto, se declaran procedentes los recursos extraordinarios y se confirma la sentencia apelada.

Buenos Aires, de julio de 2023.